

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1793/2538

นาย สนั่น เลี้ยวพานิชฯ

นาย ประพันธ์ เลี้ยวพานิช กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 271

สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองคดีนี้มีใจความ
เพียงว่าจำเลยทั้งสองยอมโอนใบอนุญาตโรงเรียนและเอกสารเกี่ยวกับกิจการ
โรงเรียนให้แก่โจทก์กับยอมออกจากทรัพย์สินมรดกภายใน15วันหากจำเลยทั้งสองไม่
ปฏิบัติตามยอมให้บังคับคดีได้ทันทีและหาไม่ยอมโอนใบอนุญาตและเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย
ทั้งสองหรือให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงหาได้มีข้อความว่าถ้าจำเลยทั้ง
สองส่งมอบเอกสารให้โจทก์ไม่ครบถ้วนจำเลยทั้งสองต้องชำระเงิน
จำนวน3,000,000บาทแก่โจทก์เป็นการชดเชยค่าเสียหายด้วยเลยเช่นนี้หากโจทก์
กล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองส่งมอบเอกสารให้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วนอันเป็นการผิดสัญญา
ประนีประนอมยอมความแล้วโจทก์ก็ชอบที่จะขอให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองเพื่อให้
จำเลยทั้งสองส่งมอบเอกสารให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้นหาไม่มีสิทธิ
ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองนำเงินจำนวน3,000,000บาทมาวางศาลเพื่อชดเชยเงินค่า
เสียหายแก่โจทก์ด้วยไม่เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา271เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาจะขอให้บังคับคดีนอกเหนือจากที่ปรากฏในคำ
พิพากษาหรือคำสั่งหาได้ไม่ เอกสารเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนที่จำเลยทั้งสองจะต้องส่ง

มอบให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความสัญญาไปการส่งมอบเอกสาร
พิพาทจึงกลายเป็นพันธสัญญาที่ย่อมไม่อาจบังคับให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้ส่งเอกสารพิพาทนั้นได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมว่าโจทก์และจำเลยทั้งสอง
ตกลงกันให้ทรัพย์สินมรดกของ ส.เป็นของโจทก์ทั้งหมดยกเว้นเงินฝากในธนาคาร โดย
โจทก์จะจ่ายเงินจำนวน 8,000,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองจะ
โอนใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และเอกสารให้แก่โจทก์กับยอมออก
จากทรัพย์สินมรดกในกำหนด 15 วัน หลังจากที่โจทก์ได้วางเงินจำนวน 8,000,000 บาท
ต่อศาลแล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามยอมให้บังคับคดีได้ทันที และหากไม่ยอม
โอนใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้ถือเอาคำพิพากษาของ
ศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองหรือให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามข้อ
ตกลง ฯลฯ โจทก์ได้ปฏิบัติตามการชำระหนี้แล้ว จำเลยทั้งสองส่งมอบเอกสารต่าง ๆ รวม
26 รายการ แต่ยังขาดอีก 6 รายการจำเลยทั้งสองแถลงว่า เอกสารทั้ง 6 รายการซึ่ง
เป็นเอกสารพิพาทและใบอนุญาต ร.2 (สข.2) รวมเป็น 7 รายการเคยมีอยู่แต่ได้
สูญหายไปค้นหาไม่พบ โจทก์ยื่นคำร้องว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนกลางกระทรวง
ศึกษาธิการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนและบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนว่า
เอกสารทะเบียนนักเรียนเล่มปัจจุบันซึ่งทางเข้าของโรงเรียนคนเดิมยังไม่ได้ส่งให้
นั้นขอให้ติดตามมาให้ได้ โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนกลางแจ้งว่าเอกสารทะเบียน
นักเรียนเป็นเอกสารสำคัญซึ่งมีอยู่เฉพาะที่โรงเรียนเท่านั้น ไม่มีหลักฐานที่อื่นอีก
โรงเรียนจะต้องเก็บไว้ให้ดีจะทำให้สูญหายไม่ได้เด็ดขาด ด้วยเหตุผลและความ
จำเป็นดังกล่าว จำเลยทั้งสองไม่ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่โจทก์จึงเป็นการผิด

สัญญาประนีประนอมยอมความ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองนำเอกสารดังกล่าวมาวางศาลเพื่อมอบให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่สามารถนำมาวางศาลเพื่อมอบให้แก่โจทก์ได้ก็ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินที่รับไปจากโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 3,000,000 บาท

จำเลยทั้งสองแถลงว่า ส่วนเอกสารตามรายการจำเลยทั้งสองจะไปจัดการขอสำเนาเอกสารดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการภายในกำหนด 20 วัน มามอบให้แก่โจทก์ที่ศาล ต่อมาจำเลยทั้งสองแถลงว่าต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและทะเบียนนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ. 2529 จำเลยทั้งสองไม่ได้จัดส่งให้โจทก์ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแจ้งว่าไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนสมุดประจำชั้นแสดงผลของการสอบข้อสอบใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2529 ได้จัดส่งให้โจทก์บางส่วนแล้ว และเอกสารรายการที่ 6(เอกสารต่าง ๆ ของภาคพิเศษ) ได้จัดส่งให้โจทก์ในวันนี้แล้วโจทก์แถลงว่า เอกสารรายการที่ 6 ส่งไม่ครบ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันนำเงินจำนวน 3,000,000 บาท เท่าที่โจทก์ขอ มาวางคืนต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันฟังคำสั่ง เว้นแต่จำเลยทั้งสองจะได้ส่งมอบเอกสารให้แก่โจทก์ครบถ้วนก่อนวันครบกำหนด ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้โจทก์มีสิทธิดำเนินการยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศาลต่อไป จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานหลักฐานของโจทก์จำเลยเสียก่อนแล้วพิจารณาสั่งคำร้องของ โจทก์ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่

ก่อนไต่สวน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้พันโท(หญิง)ยศกร เลี้ยวพานิชภริยาโจทก์ และเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์เข้าดำเนินคดีแทนโจทก์ผู้มรณะ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของ โรงเรียนก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2530ทะเบียนนักเรียนตั้งแต่ พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ. 2529สมุดประจำชั้นแสดงผลของการสอบข้อใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2528ถึง พ.ศ. 2529 แก่โจทก์ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้จับกุมจำเลยทั้งสองมาหักขังไว้จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 276, 297 และ 3000 คำขออนอกจากนี้ให้ยกค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาและในชั้นศาลชั้นต้นให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบเอกสาร พิพากษาตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแก่โจทก์ภายในกำหนด1 เดือน นับแต่วันทราบคำพิพากษานี้ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองคดีนี้มีใจความเพียงว่า จำเลยทั้งสองยอมโอนใบอนุญาตโรงเรียนและเอกสารเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้แก่โจทก์กับยอมออกจากทรัพย์สินมรดกภายใน 15 วันหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ยอมให้บังคับคดีได้ทันทีและหากไม่ยอมโอนใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล เป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง หรือให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง หาได้มีข้อความว่า ถ้าจำเลยทั้งสองส่งมอบเอกสารให้โจทก์ไม่ครบถ้วนจำเลย

ทั้งสองต้องชำระเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โจทก์เป็นการชดใช้ค่าเสียหายด้วย
เลย เช่นนี้ หากโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองส่งมอบเอกสารให้แก่โจทก์ไม่ครบถ้วน
อันเป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว โจทก์ก็ชอบที่จะขอให้บังคับคดี
แก่จำเลยทั้งสองเพื่อให้จำเลยทั้งสองส่งมอบเอกสารให้ตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความเท่านั้น หากมีสิทธิขอให้บังคับจำเลยทั้งสองนำเงินจำนวน 3,000,000 บาทมา
วางศาลเพื่อชดใช้เป็นค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วยไม่เพราะเป็นเรื่องนอกเหนือจากสัญญา
ประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมทั้งนี้เพราะตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะร้องขอให้บังคับ
คดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเท่านั้นจะขอให้บังคับคดีนอกเหนือจากที่ปรากฏ
ในคำพิพากษาหรือคำสั่งหาได้ไม่ แล้วฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยไม่มีเจตนาถ่วงถ่วง
โจทก์ ทำให้เอกสารพิพาทสูญหายไปการส่งมอบเอกสารพิพาทจึงกลายเป็นพ้นวิสัย
ซึ่งศาลไม่อาจบังคับให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ส่ง
เอกสารพิพาทนั้นได้

พิพากษาแก่เป็นว่า ให้ยกคำร้องของ โจทก์ในส่วนที่ขอให้จำเลยทั้งสองส่งมอบ
เอกสารพิพาทแก่โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น